Bilag 4 CSR

02.06 Standardsoftware (2026)

Miniudbud - Indkøb af ESDH-system

SKI0206.2608.0077

Version 1.0

Dato 15. april 2026

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Montagehallen | Pakkerivej 6, 2500 Valby
Telefon +45 33 42 70 00 | CVR 17472437

Indhold

1 Leverandørens forpligtelser vedrørende samfundsansvar 2

2 Internationalt anerkendte principper 2

2.1 FN´s Global Compact 2
2.2 FN´s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv 3
2.3 OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder 3
2.4 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas 3
2.5 Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 3

3 Materielle krav til Leverandøren 4

3.1 Menneskerettigheder 4
3.2 Arbejdstagerrettigheder 4
3.3 Arbejdsklausul 4
3.4 Miljø 5
3.5 Ulovlige handlinger mv. 6

4 Krav om nødvendig omhu (due diligence) 6

4.1 Indledning 6
4.2 Generelt 6
4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisiko områder 7

5 Dokumentation 8

5.1 Dokumentation – generelt 8
5.1.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse 8
5.1.2 Beskrivelse af praktiske tiltag 8
5.1.3 Beskrivelse af resultatmålinger 8
5.2 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler 8

6 Procedure ved konkret begrundet mistanke eller dom mv. 9

6.1 Forhold der vedrører Leveringskontraktens opfyldelse 9
6.2 Forhold der potentielt vedrører Leveringskontraktens opfyldelse 10
6.2.1 Konkret begrundet mistanke 10
6.2.2 Dom eller vedtagelse af bødeforlæg 11

7 Misligholdelse 11

7.1 Bod 11
7.2 Tilbagehold 11
7.3 Kundens ophævelse af Leveringskontrakten 12

1 Leverandørens forpligtelser vedrørende samfundsansvar

Leverandøren forpligter sig til at udvise samfundsansvar ved opfyldelse af Leveringskontrakten.

Leverandøren udviser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.

Leverandørens forpligtigelser i henhold til nærværende bilag, herunder kravene i punkt 3, 4, 5 og 6, gælder ved opfyldelse af Leveringskontrakten. Leverandørens forpligtelser efter punkt 6.2 gælder i hele Leveringskontraktens løbetid.

Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Leveringskontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist nødvendig omhu i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Nødvendig omhu afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for eventuel kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen.

2 Internationalt anerkendte principper

Leverandøren skal udvise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav.

Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte principper, der er nævnt i punkt 2.1-2.4, og de konventioner, som ligger til grund for principperne.

2.1 FN´s Global Compact

FN's Global Compact består af 10 principper, der lyder som følger:

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

2.2 FN´s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv

FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN's retningslinjer udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.

2.3 OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang række internationale standarder og principper, herunder FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (jf. punkt 2.2). Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt, uanset hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for anti-korruption mv.

OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder. Således opfordrer OECD's retningslinjer alle virksomheder uanset størrelse til at efterleve retningslinjerne.

2.4 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

OECD's retningslinjer "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikter gennem deres praksis for indkøb af mineraler.

2.5 Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (jf. punkt 2.3) og udbrede kendskabet til retningslinjerne. Institutionen er også OECD's kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

NCP Danmark kan blandt andet på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende overtrædelser af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

3 Materielle krav til Leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren skal sikre overholdelse af gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer, at det leverede og dele heraf:

- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.

Leverandøren skal sikre overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN's Global Compact og FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren skal sikre overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer, at det leverede og dele heraf:

- Ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
- Ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
- Er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.

Leverandøren skal sikre overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.

3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal sikre, at arbejdstagere, som medvirker til at opfylde Leveringskontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst

indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Uanset ovenstående kan løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der for den pågældende ydelse er fastsat ved ufravigelig lovgivning, som gælder i Danmark, opfyldes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Hvor ufravigelig lovgivning regulerer et vilkår gennem direkte normering eller lovbestemt henvisningsmodel til kollektive overenskomster eller omkostningsniveau, udgør lovens krav minimumsstandarden for opfyldelsen af arbejdsklausulen for dette vilkår; for øvrige vilkår finder hovedreglen i første tekstafsnit anvendelse.

Ved "medvirker til at opfylde Leveringskontrakten" forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Leveringskontraktens opfyldelse, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser. Arbejde er udført med henblik på Leveringskontraktens opfyldelse, når det er direkte relateret til Leveringskontraktens opfyldelse, herunder for så vidt angår ethvert aspekt og ethvert trin af det leveredes livscyklus, uanset om det ikke udgør en del af det leveredes materielle indhold, f.eks. levering, eller kun udgør en andel af arbejdstagerens arbejdstid. Tilsvarende gælder for ethvert andet arbejde, der er forbundet med det leverede, uanset om det alene er indirekte relateret til Leveringskontraktens opfyldelse, f.eks. administrativt arbejde, der understøtter arbejde, som er direkte relateret til Leveringskontraktens opfyldelse.

Leverandøren skal sikre, at ovennævnte arbejdstagere får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen senest 4 uger efter, at arbejdstagerne har påbegyndt deres medvirken til Leveringskontraktens opfyldelse.

Hvis en underleverandør overtræder arbejdsklausulen, er Leverandøren ansvarlig for at sikre, at underleverandøren lever op til arbejdsklausulen. Såfremt underleverandøren groft misligholder eller gentagne gange overtræder arbejdsklausulen, kan Kunden kræve, at Leverandøren udskifter underleverandøren i forbindelse med opfyldelsen af Leveringskontrakten.

3.4 Miljø

Leverandøren skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af det af Leveringskontrakten omfattede på god vis søger at:

- Forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
- Anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
- Begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer.
- Fremme anvendelsen af renere teknologi.
- Fremme genanvendelse og begrænse problemer ved affaldsbortskaffelse, herunder ved at anvende den bedst tilgængelige teknik og forureningsbekæmpende foranstaltninger, mindre forurenende råvarer samt processer og anlæg.

Leverandøren skal medvirke til at værne om natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN's Global Compact.

Leverandøren skal overholde eventuelle specifikt fastlagte krav til det leveredes egenskaber samt fastlagte krav vedrørende miljø og energi.

3.5 Ulovlige handlinger mv.

Leverandøren skal afholde sig fra, herunder forsøge på, at foretage handlinger omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, herunder:

- handlinger begået som led i en kriminel organisation,
- bestikkelse,
- svig,
- terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet,
- hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og
- børnearbejde og andre former for menneskehandel

Leverandøren skal sikre, at den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2, og personer, som i øvrigt medvirker til at opfylde Leveringskontrakten, afholder sig fra herunder forsøger på at foretage handlinger omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6.

Hvad angår bestikkelse, jf. definitionerne i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2, anses sådanne handlinger eller forsøg herpå, der eventuelt er foretaget inden aftaleindgåelse, at være sket i forbindelse med opfyldelsen af Leveringskontrakten, hvis handlingen eller forsøget herpå har nogen relation til Leveringskontrakten, f.eks. i forhold til Leveringskontraktens indgåelse, i forhold til håndhævelse eller manglende efterlevelse af Leveringskontrakten, i forhold til et køb eller forestående køb på Leveringskontrakten eller i forhold til andre indkøbsbeslutninger vedrørende Leveringskontrakten.

4 Krav om nødvendig omhu (due diligence)

4.1 Indledning

Kravene om nødvendig omhu baserer sig navnlig på FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (jf. punkt 2.2) og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (jf. punkt 2.3). Nødvendig omhu indebærer, at virksomheden aktivt og metodisk undersøger risikoen for overtrædelser af retningslinjerne i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. leverandører. Endvidere omfatter begrebet nødvendig omhu, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser.

De omfattede virksomheder skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, udbedre og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger.

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden er årsag eller medvirkende til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, produkter eller serviceydelser.

4.2 Generelt

Leverandøren skal udvise nødvendig omhu i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. væsentlige underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser.

Ansvaret vedrørende overholdelse af menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationelle kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan omfanget og kompleksiteten af de midler, hvorigennem virksomhederne har mulighed for at overholde menneskerettighederne, variere, som følge af ovenfornævnte faktorer og som følge af virksomhedernes mulighed for at udøve negativ indflydelse på menneskerettighederne.

De midler, hvormed Leverandøren skal opfylde ansvaret for overholdelse af menneskerettighederne vil derfor skulle være proportionale med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler, uanset virksomhedernes størrelse. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter.

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, når Leverandøren har sikret følgende fire grundlæggende tiltag i relation til det af Leveringskontrakten omfattede:

1. En politik, der beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
2. En risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle krænkelser relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer i forbindelse med det under Leveringskontrakten leverede.
3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisiko områder

Såfremt der ved opfyldelsen af Leveringskontrakten leveres produkter eller dele heraf, hvori der indgår metaller eller mineraler ("Minerals"), som er omfattet af OECD retningslinjerne i punkt 2.4, skal Leverandøren i sine forretningsmæssige systemer integrere OECD's "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden.

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Leveringskontrakten omfattede produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECD-retningslinjerne skal:

1. etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
2. identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
3. udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
4. understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
5. foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence.

5 Dokumentation

Dokumentationskravene i punkt 5.1 udgør Kundens beføjelser til at indhente dokumentation for Leverandørens efterlevelse af de krav til Leverandørens samfundsansvar, der fremgår af punkt 3-4.

Dokumentationskravene i punkt 5.2 udgør Kundens beføjelser til at indhente dokumentation for Leverandørens efterlevelse af arbejdsklausulen i punkt 3.3.

Kunden kan bemyndige en tredjepart til at anmode om og indhente dokumentation samt kontrollere, og herunder foretage uanmeldte besøg på arbejdsstedet, for at sikre overholdelse af de krav, der fremgår af punkt 3-4.

5.1 Dokumentation – generelt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter Skriftlig anmodning herom, opfylde dokumentationskravene (jf. punkt 5.1.1-5.1.3).

5.1.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, ulovlige handlinger mv. og nødvendig omhu (jf. punkt 3.1-3.2, punkt 3.4-3.5 og punkt 4).

5.1.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.1.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder såsom Global Reporting Initiatives standarder for rapportering.

Dokumentationskravene anses som opfyldt ved, at Leverandøren har udarbejdet en såkaldt "Communication on Progress" (fremskridtsrapport) i forbindelse med Leverandørens tilslutning til FN's Global Compact. Andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav, accepteres også.

5.2 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 5 Arbejdsdage efter Skriftlig anmodning herom, opfylde dokumentationskravene i nærværende punkt 5.2. Leverandøren skal desuden sikre, at arbejdstagere på forlangende dokumenterer deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

Leverandøren er forpligtet at fremskaffe relevant dokumentation, såsom mandskabsliste, løn- og timesedler, lønregnskab, kvitteringer på betalt skat og pension, ansættelseskontrakter og -beviser samt den referenceramme, der er anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne.

Leverandøren skal sikre, at dokumentationen ikke omfatter oplysninger om arbejdstagerens:

- Race og etniske oprindelse
- politiske overbevisning
- religiøse eller filosofiske overbevisning
- fagforeningsmæssige tilhørsforhold
- genetiske data
- biometriske data
- helbredsoplysninger eller
- seksuelle forhold eller seksuelle orientering,

der ikke har betydning for Kundens vurdering af, om arbejdsklausulen er opfyldt.

Oplysninger af denne art skal fjernes fra dokumentationen, inden materialet overgives til Kunden.

Kunden kan til brug for sin vurdering af, om kravene i arbejdsklausulen er overholdt, søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Det påhviler Leverandøren at godtgøre, at ethvert arbejde udført i Leveringskontraktens løbetid ikke er sket som led i Leveringskontraktens opfyldelse.

6 Procedure ved konkret begrundet mistanke eller dom mv.

6.1 Forhold der vedrører Leveringskontraktens opfyldelse

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandøren ikke efterlever de i punkt 3-4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter Kundens Skriftlige anmodning herom fremsende en Skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt, ved bekræftelse af mistanken, en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Leveringskontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for, hvilke materialer der indgår i det leverede, samt angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om krænkelse af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for eventuel kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen.

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for NCP Danmark (jf. punkt 2.5), eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3-4 nævnte krav, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. Konkret begrundet mistanke kan også bestå af stærke

indicier eller lignende, herunder henvendelser fra Kunden om underliggende Leveringskontrakter, der konkret betvivler Leverandørens overholdelse af kravene, der følger af punkt 3-4.

Leverandøren skal endvidere af egen drift straks kontakte Kunden og SKI, og fremsende en Skriftlig redegørelse samt dokumentation, hvis Leverandøren:

- bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af kravene i punkt 3 og/eller 4,
- indbringes for NCP Danmark (jf. punkt 2.5) eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller
- gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 nævnte krav.

Kunden vil på baggrund af overnævnte Skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

6.2 Forhold der potentielt vedrører Leveringskontraktens opfyldelse

6.2.1 Konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandøren måtte have foretaget handlinger, der risikerer at kunne føre til domfældelse eller vedtagelse af bødeforlæg for et eller flere forhold omfattet af punkt 3 – uanset om handlingerne er udført i forbindelse med opfyldelse af Leveringskontrakten – skal Leverandøren på Kundens Skriftlige anmodning straks forpligte sig til løbende at fremsende redegørelser og dokumentation, jf. nedenfor.

Forpligtelserne i relation til dokumentation og underretning gælder også, hvis der er tale om:

- konkret begrundet mistanke om handlinger foretaget af en anden juridisk enhed, men inden for samme koncern, herunder et søster-, datter- eller moderselskab, eller
- konkret begrundet mistanke om handlinger foretaget af en person i den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2.

De nærmere retningslinjer for Leverandørens dokumentations- og underretningspligt aftales mellem Kunden og Leverandøren, idet Leverandøren som minimum forpligtes til at:

- Redegøre for, om Leverandørens procedurer på tidspunktet for den eventuelle handling må vurderes at være tilstrækkelige, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138.
- Underrette Kunden straks ved enhver ny udvikling i sagen, herunder ved nye eller ændrede sigtelser/tiltaler af parter i sagen med tilknytning til Leverandøren.
- Underrette Kunden om de tiltag, som er iværksat og/eller implementeret, som er i stand til på fuldt betryggende vis at begrænse risikoen for en eventuel gentagelse af den eller de pågældende handlinger i forbindelse med opfyldelse af Leveringskontrakten, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138, samt at Leverandøren fortsat følger op på disse forhold og løbende fremsender behørig dokumentation for dette i forhold til Leverandørens opfyldelse af Leveringskontrakten.
- Samarbejde loyalt med de offentlige myndigheder i sagen, herunder f.eks. SØIK i forbindelse med eventuel efterforskning eller lignende.

6.2.2 Dom eller vedtagelse af bødeforlæg

Hvis Leverandøren i Leveringskontraktens varighed modtager en dom eller vedtager et bødeforlæg for en eller flere handlinger omfattet af punkt 3 – uanset om handlingerne er udført i forbindelse med opfyldelse af Leveringskontrakten – er Leverandøren forpligtet til at oplyse Kunden herom.

Herudover skal Leverandøren på Kundens Skriftlige anmodning straks forpligte sig til løbende at fremsende redegørelser og dokumentation, jf. nedenfor.

Forpligtelserne i relation til dokumentation og underretning gælder også, hvis der er tale om:

- en dom eller vedtagelse af bødeforlæg for samme handlinger foretaget af en anden juridisk enhed, men inden for samme koncern, herunder et søster-, datter- eller moderselskab, eller
- dom over en person i den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2.

De nærmere retningslinjer for Leverandørens dokumentations- og underretningspligt aftales mellem Kunden og Leverandøren, idet Leverandøren som minimum forpligtes til at:

- Underrette Kunden om de forhold, som er iværksat og/eller implementeret, som er i stand til på fuldt betryggende vis at begrænse risikoen for en eventuel gentagelse af den eller de pågældende handlinger i forbindelse med opfyldelsen af Leveringskontrakten, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138, samt at Leverandøren fortsat følger op på disse forhold og løbende fremsender behørig dokumentation for dette i forhold til Leverandørens opfyldelse af Leveringskontrakten.

7 Misligholdelse

7.1 Bod

Kunden er berettiget til at opkræve bod ved misligholdelse af kravene i dette bilag i følgende tilfælde:

a) Hvis fristen for fremsendelse af dokumentation i punkt 5.1 og punkt 5.2 overskrides, kan Kunden kræve en dagbod på DKK 2.500,- pr. påbegyndt arbejdsdag, som fristen overskrides med. Bod påløber, indtil Kunden har modtaget den i påkravet krævede dokumentation. Den samlede bod efter dette afsnit kan dog ikke overstige DKK 75.000,-.
b) Hvis arbejdsklausulen i punkt 3.3 overtrædes, kan Kunden kræve en bod på DKK 25.000,- pr. overtrædelse af arbejdsklausulen. Kunden kan derudover kræve en dagbod på DKK 2.500,- pr. påbegyndt arbejdsdag fra den arbejdsdag, hvor Kunden skriftligt meddeler Leverandøren om overtrædelsen, og indtil overtrædelsen er bragt til ophør, alle ansattes berettigede krav er godtgjort, og Leverandøren har dokumenteret dette over for Kunden. Den samlede dagbod som Kunden kan kræve, kan dog ikke overstige DKK 75.000,- pr. overtrædelse af arbejdsklausulen for samme forhold.

7.2 Tilbagehold

Såfremt Leverandøren ikke kan løfte sin bevisbyrde, jf. punkt 5.2, sidste tekstafsnit, eller Kunden konstaterer, at arbejdsklausulen er overtrådt, kan Kunden tilbageholde Leverandørens fakturerede og fremtidige vederlag, indtil Leverandøren har dokumenteret at overtrædelsen er bragt til ophør

og alle Leverandørens og/eller Leverandørens underleverandørers ansattes berettigede krav er godtgjort. Med berettigede krav menes ansattes krav på løn op til niveauet i arbejdsklausulen for arbejde udført som led i opfyldelsen af Leveringskontrakten, uanset om arbejdet er udført inden Leveringskontrakten trådte i kraft. Leverandøren er i den forbindelse ikke berettiget til at suspendere eller på anden måde undlade at opfylde Leveringskontrakten, herunder levere produkter eller udføre ydelser.

7.3 Kundens ophævelse af Leveringskontrakten

Kunden er berettiget til uden varsel at ophæve Leveringskontrakten som følge af Leverandørens væsentlige misligholdelse af kravene i dette bilag.

Følgende forhold - men ikke begrænset hertil - betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Leveringskontrakten:

a. Leverandøren har efter påkrav fra Kunden, ikke igangsat reelle initiativer, der har fokus på at bringe misligholdelsen til ophør, jf. punkt 5 og/eller 6.
b. Leverandøren har ikke inden for 60 Dage efter Kundens eller Leverandørens henvendelse igangsat initiativer, der har til formål at bringe det misligholdende forhold til ophør, jf. punkt 5 og/eller 6.
c. Såfremt Leverandøren væsentlig misligholder punkt 3.3, eller Kunden kan kræve maksimal bod i henhold til punkt 7.1.
d. Leverandøren - eller dennes underleverandører - dømmes ved en retskraftig dom for overtrædelse af en eller flere af de i punkt 3 nævnte bestemmelser, love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav.
e. Leverandøren - eller dennes underleverandører - i en redegørelse til Kunden eller i øvrigt erkender overtrædelse af en eller flere af de i punkt 3 nævnte bestemmelser, love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav.
f. Leverandøren har ikke inden for den i punkt 5 og/eller 6 anførte tidsfrister fremsendt skriftlig dokumentation for, at de i punkt 3 nævnte bestemmelser, love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav er overholdt.
g. Såfremt Leverandøren ikke vil indgå aftale om fremsendelse af dokumentation, redegørelse og underretning i henhold til punkt 5 og/eller 6, eller såfremt Leverandøren ikke overholder fristerne i punkt 5 og/eller 6, eller såfremt dokumentationen, redegørelsen eller underretningen i mindst 1 tilfælde har været væsentlig mangelfuld, i forhold til at skabe betryggelse for, at en eventuel gentagelse ikke vil kunne ske i relation til opfyldelse af Leveringskontrakten.
h. Såfremt Leverandøren i forbindelse med opfyldelse af Leveringskontrakten opnår endelig dom eller vedtager bødeforlæg for et eller flere forhold omfattet af punkt 3.5 Ulovlige handlinger jf. udbudslovens § 135, stk. 1 nr. 1-6. Dette gælder også, hvis der er tale om endelig dom eller vedtagelse af bødeforlæg for samme forhold for så vidt angår den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2, herunder medlemmer af Leverandørens direktion, bestyrelse, tilsynsråd eller lignende.

Kunden kan vælge ikke at ophæve Leveringskontrakten efter denne bestemmelse, blandt andet hvis Kunden vurderer, at ophævelsen ikke er proportional med Leverandørens handlinger. Kunden kan i vurderingen blandt andet lægge vægt på, hvilke tiltag Leverandøren har igangsat og/eller

implementeret, som er i stand til på fuldt betryggende vis at begrænse risikoen for en eventuel gentagelse i forbindelse med opfyldelsen af Leveringskontrakten, samt i hvilket omfang Leverandørens procedurer på tidspunktet for fejlen vurderes tilstrækkelige, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138, i forhold til at sikre lovlig opfyldelse af Leveringskontrakten.